

《【문제14.9】

<사례>

정유 및 석유화학 제품을 생산하는 C사는 대규모 공정 설비를 운영하고 있으며, 이 설비는 가동이 중단될 경우 고온·고압의 반응기 내 물질이 굳거나 폭발할 위험이 있어 세심한 유지관리가 필수적이다. C사의 노동조합 D는 단체협약 갱신을 위한 교섭이 결렬되자 파업을 선언하였다. 파업이 시작되자 노동조합 D는 안전보호시설인 중앙제어실과 비상 가동 설비의 운영을 담당하는 인력까지 모두 파업에 동참하도록 지시하였다. 이에 C사는 해당 시설의 중단은 인명 사고와 환경 오염으로 이어질 수 있다고 경고하며 중지할 것을 통고하였으나, 노동조합 D는 쟁의행위의 실효성을 높이기 위해 이를 거부하였다. 한편, C사는 노동조합 및 노동관계조정법상 필수공익사업에 해당하지는 않으나, 해당 사업장 내의 특정 업무가 중단될 경우 공중의 일상생활에 현저한 지장을 초래할 수 있다고 판단하여 독자적으로 필수유지업무를 지정하고 조합원들의 업무 복귀를 명령하였다. 노동조합 D는 필수공익사업이 아닌 일반 사업장에서 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 쟁의권을 제한하는 것은 위법하다고 주장하고 있다.

(물음1) 노동조합법상 안전보호시설의 정의 및 쟁의행위 제한의 취지를 설명하고, 위 사례에서 노동조합 D가 중앙제어실 운영 인력까지 파업에 동참시킨 행위가 정당한지 여부를 판단하시오.(25점)》

<문제14.9의 물음1> 안전보호시설의 정의와 쟁의행위 제한 취지 및 중앙제어실 파업 동참 행위의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 고온·고압의 설비를 운영하는 C사와 노동조합 D간에 단체협약 갱신이 결렬되자 노동조합 D가 파업을 실시하는 과정에서 비상 가동 설비 담당자까지 파업에 동참하도록 지시하고, 이에 C사가 자체 필수유지업무를 지정하고 업무 복귀를 명령하자 노동조합 D가 일방적 필수유지업무 지정으로 쟁의권을 제한하는 것은 위법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <노동조합 D가 중앙제어실 및 비상 설비 인력을 파업에 포함시킨 것이 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제42조 제2항을 위반하여 쟁의행위의 정당성을 상실하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 중앙제어실 운영 인력까지 파업에 동참시킨 행위가 정당하지 판단한다.

II. 안전보호시설의 정의 및 제한 취지

1. 안전보호시설의 정의

(1) 개념

- 안전보호시설이란 사람의 생명이나 신체의 안전을 보호하거나 노동법상의 안전상의 위험을 방지하기 위하여 설치된 시설을 의미한다. 이는 단순히 생산 설비의 보호를 넘어 궁극적으로 인명 사고를 예방하기 위한 필수적인 물리적 장치를 뜻한다.

(2) 구체적 예시

- 일반적으로 경내의 배수·통기시설, 용광로의 냉각장치, 병원의 응급실이나 수술실, 그리고 정유 공장과 같이 폭발 위험이 상존하는 곳의 중앙제어 시스템 및 비상 차단 장치 등이 이에 해당한다.

2. 쟁의행위 제한의 취지

(1) 생명 및 신체의 안전 보호

- 헌법상 보장된 노동3권이라 할지라도 타인의 생명이나 신체의 안전이라는 보다 근본적인 기본권을 침해할 수는 없다. 쟁의행위의 실효성을 높이기 위한 목적이라 하더라도 공공의 안전이나 인명에 직접적인 위해를 가할 수 있는 시설의 파괴나 기능 정지는 허용되지 않는다.

(2) 회복 불가능한 손해 방지

- 재산권 침해 측면에서도 단순한 생산 차질을 넘어 시설 자체가 파괴되거나 영구적으로 복구 불가능한 상태(용광로의 응고, 반응기 폭발 등)에 이르게 하는 것은 노조법에 예정한 경제적 압박의 범위를 벗어난 것으로 본다.

III. 쟁의행위 정당성의 판단 기준

1. 목적 및 수단의 정당성

(1) 수단의 적정성

- 쟁의행위가 정당하기 위해서는 그 수단이 사용자나 제3자의 생명·신체에 대한 위험을 초래하지 않아야 한다. 안전보호시설에 대한 기능 정지는 그 자체로 노조법 제42조 제2항 위반으로서 수단의 정당성을 상실하는 주요 원인이 된다.

(2) 평화적 수행 원칙

- 쟁의행위는 폭력이나 파괴행위를 동반해서는 안 되며, 안전상의 위험을 방치하는 부작용 형태의 행위 역시 시설의 정상적 유지를 방해한다면 위법한 수단으로 평가받을 수 있다.

2. 안전보호시설 관련 판례의 법리

- 판례는 안전보호시설 유지 업무를 수행하는 근로자들이 전면적으로 파업에 돌입하여 해당 시설의 가동이 중단되거나 위험한 상태가 방치되는 경우, 이는 노조법상 금지된 행위로서 쟁의행위 전체의 정당성을 부정하는 근거가 될 수 있다고 보고 있다. 특히, 폭발 위험이 있는 화학 공장의 제어 인력은 전면 파업 시에도 최소한의 안전 유지를 위한 인력을 남겨두어야 한다고 판단한다.

IV. 사안의 적용

1. 중앙제어실 및 비상 설비의 성격

- 사례의 C사는 정유 및 석유화학 제품을 취급하며, 고온·고압의 반응기를 운영한다. 중앙제어실과 비상 가동 설비는 공정 이상 시 폭발을 막고 물질의 고착을 방지하여 인명 사고와 환경 오염을 막는 핵심적인 안전보호시설에 해당한다. 이는 단순한 생산 지원 시설이 아니라 사고 발생 시 생명과 안전을 지키는 최후의 보루이다.

2. 노동조합 D의 행위 정당성 검토

(1) 법 위반 여부

- 노동조합 D는 안전 유지를 위한 최소 인력마저 철수시키고 중앙제어실 인력 전원을 파업에 동참시켰다. 이는 노조법 제42조 제2항에서 금지하는 안전보호시설의 정상적인 유지·운영을 정지하는 행위에 직접적으로 해당한다.

(2) 쟁의행위 정당성 상실

- 노동조합 D는 쟁의행위의 실효성을 높이겠다는 목적을 내세웠으나, 이는 인명 사고와 폭발이라는 극단적인 위험을 담보로 한 것이므로 수단의 정당성을 결여하였다. 사용자의 경고에도 불구하고 이를 거부한 점은 고의성이 짙으며, 결과적으로 해당 쟁의행위는 정당성을 상실한 위법한 행위로 판단된다.

V. 결론

- 노조법상 안전보호시설은 인명과 신체의 안전을 위해 유지되어야 하는 필수 시설이며, 이를 정지시키는 쟁의행위는 엄격히 제한된다. 사례에서 노동조합 D가 중앙제어실 운영 인력까지 파업에 동참시킨 것은 안전보호시설 유지 의무를 위반한 것으로서 수단의 정당성을 결여한 위법한 쟁의행위이다. 따라서 C사는 해당 행위에 대하여 민·형사상 책임을 묻거나 징계 조치를 취할 수 있을 것으로 판단된다.